

CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO
CIG B222012D5B
CUP J51B21001950006

La **Cosedil S.p.A.** con sede legale in Roma, P.zza della Marina n. 1, Partita IVA n. 00512340878 nella persona del Legale Rappresentante Geom. Andrea Vecchio, in appresso per brevità denominata **"AFFIDATARIA"**;

E

La **INGEGNERE CHIOVETTA S.A.S SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI GIOVANNI CHIOVETTA & C.** con sede in Catania (CT), via Luigi Rizzo n. 29 e partita IVA 01295280869, nella persona del legale rappresentante Sig. Chiovetta Giovanni, nato a Cerami (EN) il 29/12/1963, in appresso per brevità denominata **"SUBAFFIDATARIA"**;

PREMESSO

che la Cosedil S.p.A., è risultata aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto **Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori del Bypass Ferroviario di Augusta sulla tratta Catania Siracusa**;

- che nell'esecuzione dei suddetti lavori è incluso l'adempimento alle Prescrizioni di legge in materia di Sicurezza, ASPP;

- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle prestazioni commissionate, affidarne una quota ad idonea Impresa;

- che la **INGEGNERE CHIOVETTA S.A.S SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI DI GIOVANNI CHIOVETTA & C., "SUBAFFIDATARIA"** ha dichiarato espressamente:

- di essere disposta ad eseguire la suddetta prestazione;
- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quanto altro necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle stesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non sussistono i divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 come sostituito dall'art. 3 legge 19/03/90 n. 55 e successivamente integrato dall'art. 20 comma 3 del D. L. 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/91 n. 203;
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- che la **SUBAFFIDATARIA** è intestataria delle seguenti posizioni:

- INPS Sede di Enna n. _ 2804152350
- INAIL Sede di Enna n. 20818620/91 - PAT: 96229730/63

- di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguite le prestazioni prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni e sui relativi costi di cui la **SUBAFFIDATARIA** dichiara di aver tenuto conto nella determinazione della propria offerta;
- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e dei relativi Allegati regolanti i rapporti tra **AFFIDATARIA** e **COMMITTENTE** che, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da questo ultimo;
- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale le prestazioni devono essere eseguite nonché degli obblighi



particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti Locali impongono a tal fine, e pertanto di obbligarsi ad uniformarsi ad essi;

- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche delle prestazioni da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in esse richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
- di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione delle prestazioni, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;
- che la **SUBAFFIDATARIA**, nella formulazione dell'offerta, ha tenuto conto di quanto disposto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto ai sensi dell'art. 100 D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalla **AFFIDATARIA** ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e dalla stessa **SUBAFFIDATARIA** integralmente accettati;
- che la **SUBAFFIDATARIA**, nella formulazione dell'offerta, ha tenuto conto degli oneri di cui al presente Contratto, compresi i costi della sicurezza definiti dall'art. 1, comma 1.1., punto 1.1.1., lettera m), dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., su cui, come previsto dalla normativa vigente, non ha effettuato alcun ribasso.

- La **SUBAFFIDATARIA** dichiara espressamente altresì:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con imprese che hanno partecipato alla gara;
- di impegnarsi a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordato con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;
- di obbligarsi espressamente a segnalare alla **AFFIDATARIA** qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.)

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - OGGETTO

Le prestazioni oggetto del presente Contratto riguardano l'incarico per il "Servizio di Prevenzione e Protezione di supporto all'**RSPP**," del cantiere in oggetto, costituito da due professionisti, che ricopriranno il ruolo di **ASPP**, e assistente/ispettore di cantiere, entrambi in possesso di specifici requisiti professionali e formativi, regolati dall'Accordo Stato-Regioni (Moduli A , B e C ed SP2), il tutto nel pieno rispetto dei vincoli normativi e delle previsioni contrattuali, ivi inclusi i relativi allegati.

In particolare la **SUBAFFIDATARIA** svolgerà le seguenti attività:

- a) Supporto alla valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- b) Supporto all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- c) Verifica della documentazione di sicurezza delle imprese esecutrici e dei relativi POS;
- d) Verifica e supporto all'aggiornamento del POS dell'**AFFIDATARIA**;
- e) Interfaccia con la Direzione Lavori, il CSE, il Medico Competente e l'RLS per gli aspetti di competenza.X.2 Presenza e Impegno

Per lo svolgimento dell'incarico la **SUBAFFIDATARIA** garantisce:

- a) Presenza in cantiere: n. 1 risorsa per n. 5 giorni su 5;
- b) Presenza congiunta RSPP + Ufficio Sicurezza: almeno n. 2 volte a settimana.

La **SUBAFFIDATARIA** dovrà garantire autonomia negli spostamenti mediante l'utilizzo di propria autovettura.

I rimborsi chilometrici sono da considerarsi già compresi nel corrispettivo di cui all'ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Sarà cura dell'**AFFIDATARIA** mettere a disposizione una autovettura per gli spostamenti all'interno del cantiere.

È compresa nel corrispettivo una costante attività di back-office presso la sede della **SUBAFFIDATARIA** per la predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa che necessita di software dedicati in possesso della **SUBAFFIDATARIA**.

L'incarico avrà inizio a far data dal 01/08/2026.

Il periodo intercorrente tra la stipula e tale data sarà utilizzato per la formalizzazione contrattuale e per la consegna da parte dell'**AFFIDATARIA** della documentazione già in possesso dell'**RSP** relativa al cantiere.

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dalla **SUBAFFIDATARIA** alla **AFFIDATARIA** e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione delle prestazioni, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere della **AFFIDATARIA**.

B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione delle prestazioni dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione delle prestazioni.

C) Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere della **AFFIDATARIA**.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento di tutte le prestazioni, somministrazioni ed attività, per dare completo a regola d'arte e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, la **SUBAFFIDATARIA** accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione delle prestazioni di cui in premessa nel rapporto tra la **AFFIDATARIA** ed il **COMMITTENTE**, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da questo ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco prezzi di appalto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto;

La **SUBAFFIDATARIA** con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare ed a permettere alla **AFFIDATARIA** di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della **AFFIDATARIA** ogni onere ed incombenza posta a carico di questa ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente contratto è determinato a MISURA tra le Parti in **€ 216.000,00 (euro duecentosedicimila/00)**, oltre IVA e cassa come per legge, comprensivo di **euro 6.480,00 (euro seimilaquattrocentottanta/00)** di oneri per la sicurezza.

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente contratto siano compensate "a misura", il superiore importo complessivo è da intendersi riportato in via indicativa e potrà variare per effetto di variazione delle quantità previste ovvero per causa di soppressione di alcune categorie di lavoro o di esecuzione di altre non previste, senza che la **SUBAFFIDATARIA** possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

La **AFFIDATARIA** può disporre l'aumento o la diminuzione complessiva delle prestazioni affidate senza corrispondere nessuna indennità aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale senza che la **SUBAFFIDATARIA** possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente contratto essendo la **SUBAFFIDATARIA** comunque obbligata ad eseguire le prestazioni affidategli qualsiasi sia l'importo finale delle stesse.

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente contratto siano compensate "a corpo", l'importo del presente contratto è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dello stesso contratto.

In ogni caso, sia in caso di compensazione a misura che a corpo, resta convenuto che eventuali integrazioni da cui derivino variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto in ambiti non previsti negli elaborati di progetto allegati e richiamati, saranno compensati a misura sulla base dei prezzi indicati nell'elenco prezzi allegato al presente contratto. Qualora dette integrazioni siano relative a prestazioni non previste nell'allegato elenco prezzi, le parti provvederanno a concordare dei nuovi prezzi.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dalla **SUBAFFIDATARIA** nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò la **SUBAFFIDATARIA** dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno compensate a MISURA; quanto oggetto del presente contratto è riepilogato nella seguente tabella:

A. E.P.	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario
1	Servizio di Prevenzione e Protezione di supporto all'RSPP," del cantiere in oggetto, costituito da n. due professionisti, che ricopriranno il ruolo di ASPP, assistente più ispettore , nelle modalità di cui all'art. 2 del presente contratto	Mese	€ 9.000,00
	Eventuale integrazione di ulteriore assistente fisso in cantiere	Mese	€ 4.000,00

Nei prezzi sopra elencati sono incluse tutte le spese della **SUBAFFIDATARIA** per il vitto, l'alloggio, i trasferimenti, le attrezzature adeguate ed i mezzi del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Nel complessivo corrispettivo contrattuale sono incluse tutte le spese derivanti alla **SUBAFFIDATARIA** per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare le prestazioni compiute a regola d'arte.

ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE

Per il pagamento di quanto spettante, la **AFFIDATARIA** redigerà idoneo Certificato di Pagamento emesso successivamente alla redazione di un S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) mensile relativo alle prestazioni eseguite dalla **SUBAFFIDATARIA**, la cui maturazione del diritto è al tempo stesso vincolata al rispetto degli obblighi previsti nel presente contratto.

Il S.A.L. sarà redatto, in triplice originale, dal Responsabile di cantiere della **AFFIDATARIA** e sottoposto alla firma della **SUBAFFIDATARIA**.

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente contratto siano compensate "a misura", l'importo del S.A.L. si ottiene applicando il prezzo corrispondente dell'apposita lavorazione per l'effettiva quantità misurata, detratte eventuali forniture e/o prestazioni eseguite dall'**AFFIDATARIA**.

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente contratto siano compensate "a corpo", l'importo del S.A.L. applicando la percentuale di avanzamento effettivamente eseguita per l'apposita lavorazione, come determinata dalla **AFFIDATARIA**.

Il Certificato di Pagamento, che dà diritto alla emissione della fattura da parte della **SUBAFFIDATARIA**, sarà emesso ad avvenuta accettazione del S.A.L. da parte della **SUBAFFIDATARIA**, previa autorizzazione del Direttore Tecnico della **AFFIDATARIA**.

La firma del S.A.L. senza riserve, da parte della **SUBAFFIDATARIA**, implica la decadenza e rinuncia ad iscrivere riserve su fatti e circostanze riconducibili a data antecedente il medesimo S.A.L. e comporta l'accettazione delle prestazioni e/o quantità già contabilizzate. Nel caso in cui la **SUBAFFIDATARIA** sottoscrivesse il S.A.L. con riserva dovrà, nel termine di 15 giorni, esplicitare le riserve a pena di decadenza, a mezzo PEC. Le stesse riserve, a pena di decadenza, dovranno essere reiterate dalla **SUBAFFIDATARIA** nei successivi S.A.L. con le medesime modalità di cui sopra.

Nel caso in cui la **SUBAFFIDATARIA** non sottoscriva il S.A.L., dopo formale convocazione, lo stesso, firmato dal Direttore Tecnico della **AFFIDATARIA**, verrà trasmesso a mezzo PEC alla **SUBAFFIDATARIA** e si intenderà definitivamente accettato.

L'importo della emettenda fattura da parte della **SUBAFFIDATARIA** sarà quello emergente dal Certificato di Pagamento.

Ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, comunicata a cura della **SUBAFFIDATARIA** a mezzo PEC, la **AFFIDATARIA** procederà ad eseguire verifica per accertare l'effettiva ultimazione delle prestazioni.

Ad avvenuta certificazione da parte della **AFFIDATARIA** della ultimazione delle prestazioni, entro i successivi 60 giorni, verrà emesso il SAL – Stato Finale, redatto dalla **AFFIDATARIA**, con facoltà di verificare e revisionare la contabilità in base alle prestazioni effettivamente eseguite e giudicate conformi.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo emergente dal Certificato di Pagamento di cui al superiore articolo 6, previa emissione della corrispondente fattura, avverrà mediante bonifico bancario nei seguenti termini:

Pagamento mediante Bonifico Bancario 60 GG D.F.F.M.

Le fatture della **SUBAFFIDATARIA** dovranno essere emesse in modalità elettronica ed intestate alla **AFFIDATARIA** ed essere inviate esclusivamente tramite il sistema SDI, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- la modalità di pagamento di cui al presente contratto, con precisazione delle coordinate del conto sul quale effettuare il bonifico bancario;
- CIG e CUP dell'appalto, ove presenti;
- il codice identificativo del presente contratto;
- l'indicazione del cantiere/commissa presso il quale sono state eseguite le prestazioni oggetto di fattura

L'emissione delle fatture dovrà essere preventivamente concordata con la **AFFIDATARIA** per l'eventuale applicazione dell'articolo 17, comma 6 del D.p.r. 633/72 (c.d. "reverse charge") o di altri articoli di normative fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto.

L'eseguito pagamento di una o più "tranches" dell'importo alla **SUBAFFIDATARIA** non costituisce accettazione della qualità delle prestazioni eseguite e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Le parti convengono che il luogo nel quale avverrà il pagamento è esclusivamente presso la sede della **AFFIDATARIA**.

L'esigibilità del pagamento avverrà solo dietro trasmissione, a mezzo pec foritori.cosedilspa@pec.it della **AFFIDATARIA**, del modello "DURC" con esito positivo, richiesto dalla **SUBAFFIDATARIA** come da normativa vigente ed acquisito tramite pec dall'Ente Certificatore e della documentazione richiesta al fine di provare la regolarità retributiva e contributiva alla data di pagamento della fattura.

Inoltre la **SUBAFFIDATARIA**, al fine di rendere esigibile il pagamento delle proprie spettanze, dovrà presentare, in aggiunta al DURC di cui sopra, anche prova dell'assolvimento degli oneri retributivi nei confronti dei propri operai utilizzati presso il cantiere o con i cedolini debitamente quietanzati o con altro mezzo idoneo.

Ed ancora, la **SUBAFFIDATARIA**, al fine di rendere esigibile il pagamento delle proprie spettanze, dovrà fornire elenco dei lavoratori occupati per il presente contratto mediante dichiarazione di responsabilità circa la corresponsione al proprio personale impiegato di una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, nonché una dichiarazione di responsabilità circa l'avvenuto versamento delle retribuzioni, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti analiticamente indicati nel prospetto e impiegati nell'esecuzione del presente contratto.

A tal proposito si allega al presente contratto fac-simile della predetta dichiarazione di responsabilità (modello All. A) che la **SUBAFFIDATARIA** si obbliga a trasmettere mensilmente alla **AFFIDATARIA**.

In mancanza di DURC o nel caso in cui lo stesso non sia regolare ed in mancanza della documentazione indicata ai superiori punti, i pagamenti saranno sospesi fino alla ricezione di tutto quanto sopra richiesto; le procedure di pagamento slitteranno di volta in volta di 30 gg e così anche le successive eventuali scadenze maturate, senza che possano maturare interessi sulle fatture già scadute.

ART. 8 – DURC DI CONGRUITA'

Salvo che la prestazione oggetto del presente contratto ed il contratto collettivo applicato dalla **SUBAFFIDATARIA** escludano la applicazione della disciplina prevista in tema di DURC di Congruità, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 8, co. 10-bis del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. (c.d. DURC di congruità), al fine di consentire l'ottenimento del rilascio del Durc di congruità, la **SUBAFFIDATARIA** deve:

- aver utilizzato manodopera inquadrata con il CCNL edilizia;
- aver presentato le denunce mensili ed effettuato i versamenti presso la Cassa Edile di riferimento per la commessa meglio indicata in premessa sin dal primo giorno di lavoro;
- aver utilizzato manodopera congrua rispetto ai lavori svolti, in coerenza di quanto previsto dalla tabella di cui all'accordo del 10.09.2020 e al DM 143/2021 che la **SUBAFFIDATARIA** dichiara di ben conoscere.

A tal fine, la **SUBAFFIDATARIA** – anche se non obbligata ad iscrizione presso la Cassa Edile – è obbligata a registrarsi presso la piattaforma dedicata (CNCE_EdiConnect), nonché predisporre e caricare sulla detta piattaforma la propria denuncia mensile che dovrà necessariamente contenere tutte le seguenti informazioni:

I dati del cantiere:

- la descrizione e la geolocalizzazione,
- il committente (pubblico/privato),
- il tipo di lavoro (appalto/fornitura/in proprio),
- il nominativo ed il codice fiscale dell'appaltatore,
- il valore complessivo di aggiudicazione dell'opera e il valore dei lavori edili,
- la data di inizio e di fine (presunta) lavori,
- le ore lavorative e le festività attribuite, per ciascun lavoratore, allo specifico cantiere di attività

In caso di presenza lavorativa, presso lo specifico cantiere, di lavoratori autonomi, titolari di impresa, soci o collaboratori familiari dovrà essere indicato il nominativo ed il codice fiscale di ciascun lavoratore non dipendente, la tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore), il cantiere di attività, il numero ore lavorate (massimo 173 mensili).

La **SUBAFFIDATARIA**, nelle proprie dichiarazioni/denunce relative al DURC di congruità, dovrà obbligatoriamente inserire il seguente CUC (Codice Univoco Congruità di cantiere) CNCEC4250186713

Nel caso in cui la **SUBAFFIDATARIA** non provveda mensilmente all'inserimento delle proprie denunce relative al cantiere meglio indicato in premessa, la **AFFIDATARIA** avrà facoltà di sospendere tutti gli eventuali pagamenti in favore della **SUBAFFIDATARIA**, senza che possano maturare interessi sulle fatture già scadute.

Nell'ipotesi in cui la **SUBAFFIDATARIA** dovesse risultare non congrua, la stessa potrà altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea a dimostrare costi non registrati presso la Cassa Edile in base a quanto previsto nella normativa vigente (ad es. costi afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile).

Nel caso in cui la **SUBAFFIDATARIA** non dovesse risultare congrua, la stessa società dovrà:

- inviare alla Cassa Edile di competenza le denunce integrative;
- inserire le ore di personale non dipendente / inserire documentazione aggiuntiva comprovante l'esistenza di costi di manodopera non registrati;
- versare l'importo mancante;

Qualora la **SUBAFFIDATARIA** non ottemperi a quanto sopra, la **AFFIDATARIA** avrà facoltà di provvedere direttamente a versare quanto dovuto dalla **SUBAFFIDATARIA** nei confronti della Cassa Edile per la specifica commessa, recuperando detti importi dalle eventuali somme ancora dovute in favore della **SUBAFFIDATARIA**. Nel caso in cui non vi siano somme trattenute e/o ritenute sufficienti allo scopo e la **AFFIDATARIA** si veda costretta a versare direttamente tali somme in favore della Cassa Edile territorialmente competente, la stessa **AFFIDATARIA** emetterà fattura nei confronti della **SUBAFFIDATARIA** per un importo corrispondente agli importi versati per conto della detta **SUBAFFIDATARIA**.

ART. 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.136/10, come modificata dal D.L. n. 187/10, e s.m.i., tutti i pagamenti da effettuare alla **SUBAFFIDATARIA** verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:

ISTITUTO DI CREDITO: INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI NICOSIA
IBAN: : IT44E03069836700100000047045

1. i soggetti delegati ad operare sul predetto conto correnti sono:

nome: **Giovanni**

cognome: **Chiovetta**

data di nascita: **29/12/1963** luogo: **Cerami (EN)** e C.F. CHVGNN63T26C480A

ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché alla generalità e C.F. delle persone delegate ad operarvi deve essere obbligatoriamente comunicato alla **COMMITTENTE** entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta modifica.

La **SUBAFFIDATARIA** dichiara, dietro la propria esclusiva responsabilità, che le predette coordinate bancarie sono corrispondenti ad un conto intestato alla medesima società.

A tal riguardo, anche la **SUBAFFIDATARIA** dovrà attenersi agli obblighi previsti normativamente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; nel caso in cui la **AFFIDATARIA** abbia notizia circa la violazione della L. 136/10 e s.m.i. da parte della **SUBAFFIDATARIA**, la **AFFIDATARIA** potrà dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto per colpa della **SUBAFFIDATARIA**.

ART. 10 - GARANZIE

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento prestazioni, la **AFFIDATARIA** effettuerà una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), a garanzia di eventuali debiti c/o gli enti previdenziali.

Queste ultime potranno essere svincolate, mediante redazione del SAL – Svincolo Ritenute, solo dopo l'avvenuta emissione del collaudo amministrativo delle opere da parte del **COMMITTENTE**, previa consegna all'**APPALTARICE** di fideiussione a prima richiesta e con esclusione del beneficio di preventiva escussione, rilasciata da primario istituto di credito o da primaria compagnia assicurativa di gradimento della stessa **AFFIDATARIA**, garanzia di un importo pari alle stesse ritenute maggiorato degli interessi maturandi nel corso di validità della stessa garanzia.

Le medesime ritenute (o la fideiussione di cui sopra) potranno definitivamente essere svincolate solo dopo che il collaudo amministrativo delle opere sarà divenuto definitivo secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

La **SUBAFFIDATARIA** non potrà comunque pretendere il pagamento delle suddette trattenute se non fornirà prova totale e definitiva, con le medesime formalità previste al precedente articolo 7, dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie, nonché in regola con gli adempimenti previsti in materia di cosiddetto "DURC di congruità", come previsti dal presente contratto e dalla normativa di riferimento.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata delle prestazioni e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte della **SUBAFFIDATARIA** al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 12 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

La **SUBAFFIDATARIA** comunicherà, a tutti gli effetti, nominativo del proprio Rappresentante e responsabile delle prestazioni da eseguire che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata delle prestazioni

ART. 13 - SORVEGLIANZA DELLE PRESTAZIONI

La **SUBAFFIDATARIA** deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori del **COMMITTENTE** in quanto documentate e a quelle del Direttore di Cantiere della **AFFIDATARIA**, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative della **SUBAFFIDATARIA**, né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere la **AFFIDATARIA** in compiti che non le competono.

La **SUBAFFIDATARIA** riconosce il potere di verifica dell'esecuzione delle prestazioni da parte della **AFFIDATARIA** sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia ad avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 14 - TEMPI DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite ed ultimate entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del verbale di avvio delle attività e comunque per tutta la durata necessaria dell'appalto descritto in premessa.

L'**AFFIDATARIA** si riserva di comunicare eventuali variazioni con congruo anticipo rispetto alle previsioni sopra indicate.

La consegna dei lavori alla **SUBAFFIDATARIA** verrà disposta con la redazione di apposito verbale all'atto del quale la **SUBAFFIDATARIA** si impegna a presentare un programma delle attività affidate, nel quale sono indicate risorse impiegate e produttività, redatto nel rispetto del programma generale dell'appalto, quest'ultimo da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui la **SUBAFFIDATARIA** dovrà scrupolosamente attenersi, assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

La **AFFIDATARIA** si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. o PEC con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle prestazioni oggetto del presente contratto al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte della **SUBAFFIDATARIA**. All'ultimazione effettiva delle prestazioni verrà redatto, da parte della **AFFIDATARIA**, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dalla **SUBAFFIDATARIA**.

ART. 15 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella ultimazione delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal programma di cui al precedente articolo verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti alla **SUBAFFIDATARIA**, una penale pari allo 0,2% dell'intero importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine previsto nel presente contratto. Qualora il ritardo ecceda i 15 giorni naturali e consecutivi, la **AFFIDATARIA** avrà diritto ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,5 % dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa della **AFFIDATARIA** per maggior danno.

La **AFFIDATARIA** potrà validamente applicare la penale giornaliera, nella misura dello 0,2% dell'intero importo contrattuale, anche in corso d'opera, nel caso in cui le prestazioni procedano in maniera tale da rendere evidente il mancato rispetto dei termini contrattuali convenuti e stabiliti con il presente contratto.

Tali penali verranno regolarmente fatturate alla **SUBAFFIDATARIA** e trattenute sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento, in favore della **AFFIDATARIA**, del maggior danno da questa eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa della **SUBAFFIDATARIA** medesima.

ART. 16 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La **AFFIDATARIA** si riserva altresì, come già detto al precedente art.14, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento delle prestazioni e di fissare un congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo della **SUBAFFIDATARIA**, qualora l'avanzamento delle prestazioni non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel previsto programma lavori.

All'esito della verifica di avvenuta ultimazione delle prestazioni da parte della **AFFIDATARIA**, come prevista al superiore articolo 6, nel caso in cui vengano rilevati vizi e/o manchevolezze, la **AFFIDATARIA** ne invierà l'elenco alla **SUBAFFIDATARIA**, in forma scritta, con invito ad eliminarli entro il termine all'uopo assegnato.

I termini di cui all'art.6 per la redazione del SAL – Stato Finale decorreranno dalla verifica dell'eliminazione dei vizi e/o manchevolezze riscontrate.

Resta inteso tra le parti che l'accettazione definitiva delle prestazioni avverrà soltanto dopo il collaudo amministrativo, effettuato dal **COMMITTENTE**, il cui esito sia positivo.

Qualora la **SUBAFFIDATARIA**, entro i termini di cui sopra, non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte i suddetti vizi e/o manchevolezze, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, la **AFFIDATARIA**, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa, rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute alla **SUBAFFIDATARIA**, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte della **AFFIDATARIA**, rispetto al termine di collaudo amministrativo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 17 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 14, la **SUBAFFIDATARIA** non potrà sospendere autonomamente per nessun motivo le prestazioni affidate.

La **SUBAFFIDATARIA** non può opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese delle prestazioni affidate che gli venissero ordinate dalla **AFFIDATARIA**, in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo, per esigenza o in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del **COMMITTENTE**.

La **SUBAFFIDATARIA** non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, eccezion fatta per la contabilizzazione delle materie prime, acquistate e dimostrabili, nonché consegnate in cantiere, le quali saranno pagate con le stesse modalità contrattuali secondo gli accordi che saranno raggiunti e formalizzati tra le parti.

In caso di sospensione delle prestazioni per le ragioni di cui al presente articolo, la **SUBAFFIDATARIA** avrà facoltà di avanzare eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione delle prestazioni, la cui durata non potrà essere comunque superiore alla sospensione che avrà motivato la stessa richiesta.

ART. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

La **SUBAFFIDATARIA** non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le prestazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.

È espressamente vietata ogni cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Qualora la **SUBAFFIDATARIA** faccia richiesta di cessione del credito, questa dovrà essere autorizzata preventivamente ed espressamente dalla **AFFIDATARIA**, a pena nullità della cessione del credito stessa.

In caso di cessione di credito non autorizzata, la **AFFIDATARIA** avrà facoltà di richiedere il pagamento di una penale di importo pari al credito oggetto della cessione. Detta penale potrà essere fatturata e/o detratta alla **SUBAFFIDATARIA** in occasione della redazione della prima contabilità utile.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai punti precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto della **AFFIDATARIA** al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dalla **SUBAFFIDATARIA**.

La **SUBAFFIDATARIA** non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà la **AFFIDATARIA** a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici, titolari della riservata proprietà, gli importi ad esse dovuti dalla **SUBAFFIDATARIA**, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute alla **SUBAFFIDATARIA** medesima.

ART. 19 - VARIAZIONI E MODIFICHE

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dalla **AFFIDATARIA**. La **SUBAFFIDATARIA** non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle prestazioni assunte rispetto alle previsioni contrattuali. La stessa **SUBAFFIDATARIA** ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dalla **AFFIDATARIA**, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dal **COMMITTENTE**.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELLA SUBAFFIDATARIA

La **SUBAFFIDATARIA** assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dal D. Lgs. 09/04/2008, n.81 e successive modificazioni, nonché di produrre prima dell'inizio delle prestazioni ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale i documenti previsti nell'allegato XVII del medesimo Decreto Legislativo, elenco che si reitera come segue:
 1. iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 2. documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
 3. documento unico di regolarità contributiva;

4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del presente decreto legislativo.
- b) a rendere tempestivamente edotta la **AFFIDATARIA** - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come modificati dall'art.3 della legge 19/03/1990 n° 55 e s.m.i.;
- c) a stipulare, prima dell'inizio delle prestazioni, qualora non l'avesse già stipulata, una Polizza assicurativa RCT – RCO a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto con massimale non inferiore all'importo complessivo del presente contratto; gli estremi della suddetta polizza dovranno essere necessariamente comunicati alla **AFFIDATARIA** entro la data di stipula del presente contratto o comunque prima dell'inizio delle prestazioni, nonché a comunicare annualmente alla **AFFIDATARIA** l'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui sopra, nonché eventuali modifiche e/o variazioni della stessa polizza, e ad inviare immediatamente alla **AFFIDATARIA** copia delle denunce trasmesse in caso di eventuali sinistri relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto. In difetto di tali comunicazioni (estremi polizza e/o pagamento premi), ogni pagamento nei confronti della **SUBAFFIDATARIA** verrà inderogabilmente sospeso fino all'avvenuta comunicazione di quanto sopra, con le stesse modalità previste all'articolo 6 del presente contratto.
- Con la su citata polizza la **SUBAFFIDATARIA** solleva la **AFFIDATARIA** da ogni responsabilità civile e penale per i danni ad essa non imputabili, che possano derivare al personale presente in Cantiere, a terzi od a cose, in dipendenza delle prestazioni di cui trattasi.
- d) a fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la quale viene allegata al presente contratto, relativamente alla circostanza che la **SUBAFFIDATARIA** non è mai stata oggetto di informativa ex art. 10 D.P.R. n. 252/98 e s.m.i.. Nel caso in cui detta informativa dovesse intervenire durante il periodo di validità del presente contratto, la **SUBAFFIDATARIA** si impegna a darne immediata comunicazione alla **AFFIDATARIA**. Le parti convengono altresì che, nel caso in cui la **SUBAFFIDATARIA** fosse raggiunta dalla informativa di cui sopra, la **AFFIDATARIA** avrà facoltà di interrompere i pagamenti con le stesse modalità previste all'articolo 6 del presente contratto fino a quando la informativa venga revocata.
- e) su richiesta della **AFFIDATARIA**, o del **COMMITTENTE** delle prestazioni, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, del libro unico, del registro infortuni, dell'elenco nominativo del personale distaccato presso il cantiere in oggetto, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire alla **AFFIDATARIA** di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza; qualora la **SUBAFFIDATARIA** non osservi i su citati obblighi, la **AFFIDATARIA** provvederà, senza alcun bisogno di comunicazione, alla sospensione dei pagamenti relativi alle prestazioni eseguite che tratterrà a titolo di garanzia; detta trattenuta verrà restituita alla **SUBAFFIDATARIA** solo ad avvenuta regolarizzazione, provata con presentazione dei relativi documenti di attestazione, degli adempimenti previsti dalla presente clausola. Tutte le documentazioni dovranno essere firmate dal legale rappresentante e alle stesse dovrà essere allegata fotocopia leggibile di un suo documento di identità in corso di validità, assumendosi così la piena responsabilità di quanto prodotto e/o dichiarato;
- f) a fornire alla **AFFIDATARIA** e/o alla **COMMITTENTE**, oltre agli UNILAV ed alle certificazioni di idoneità sanitaria degli operai, con cadenza settimanale le seguenti informazioni:
- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
 - elenco di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale, nonché le dovute certificazioni di conformità;
 - elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture ed autocarri, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro.



A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato un registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e preformate dall'**AFFIDATARIA** e/o dalla **COMMITTENTE** ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.

- g) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle prestazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle prestazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- h) a comunicare alla **AFFIDATARIA** ogni eventuale variazione relativa ai dati contenuti nel certificato C.C.I.A.A. e/o ai dati relativi alla composizione societaria, così come dichiarati ai sensi del D.P.C.M. 187/91, in caso di società di capitali;
- i) ad astenersi nella rappresentanza legale, nei direttori tecnici e nei procuratori, dalle seguenti condotte:
- offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a un Pubblico Ufficiale o a qualsivoglia terza parte
 - accettare, direttamente o indirettamente, qualsiasi richiesta di somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore da un Pubblico Ufficiale o da qualsivoglia terza parte;
 - accettare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore da un qualsivoglia soggetto terzo in violazione delle leggi anti-corruzione (per tali intendendosi le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale, il Decreto Legislativo italiano n. 231 del 2001, l'US Foreign Corrupt Practices Act, l'UK Bribery Act del 2010, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anti-corruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).
- j) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge; inoltre, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n°81/2008, la **SUBAFFIDATARIA** si obbliga a munire il personale alle sue dipendenze di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di una fotografia del dipendente, in cui sono indicate le generalità di quest'ultimo e il nome della **SUBAFFIDATARIA**. La tessera dovrà essere esposta da ogni dipendente della **SUBAFFIDATARIA** ed essere ben visibile per tutta la durata dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'inosservanza degli obblighi predetti darà facoltà alla **AFFIDATARIA** di risolvere il contratto con effetto immediato;
- k) a garantire il rigoroso rispetto dei precetti sanciti da leggi e regolamenti che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada) nonché dalle comuni regole di prudenza e avvedutezza. La **SUBAFFIDATARIA** si obbliga, altresì, al rigoroso rispetto di quanto predisposto dalla **AFFIDATARIA** per la gestione della sicurezza stradale all'interno del cantiere (ad esempio obbligo di muoversi all'interno dei percorsi assegnati, rispetto dei limiti di velocità, etc.).
- l) a provvedere, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, alla comunicazione a mezzo PEC del nominativo del personale che svolge, nell'ambito dell'appalto, funzioni di preposto, ai sensi dell'art. 26 comma 8-bis del D. Lgs 81/08;
- m) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- n) a provvedere a consegnare alla **AFFIDATARIA** tutte le eventuali certificazioni e/o attestazioni previste per legge o dal contratto di appalto, con preavviso che, in mancanza di detta consegna, da avvenire a prima richiesta, la **AFFIDATARIA** avrà la facoltà di bloccare tutti i pagamenti in favore della **SUBAFFIDATARIA**;
- o) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica;
- p) a provvedere agli oneri relativi all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, di propria pertinenza;

- q) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico, immagazzinamento e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
- r) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica scarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;
- s) a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione delle prestazioni, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
- t) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti della **AFFIDATARIA**, per la determinazione delle quote delle prestazioni eseguite;
- u) a provvedere alla compilazione e presentazione alla **AFFIDATARIA** dei rapporti delle prestazioni giornaliere, indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione delle prestazioni eseguite, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità delle prestazioni eseguite;
- v) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
- w) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare la **AFFIDATARIA** da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
- x) all'assistenza in occasione dei sopralluoghi da parte della Direzione delle prestazioni e dei Collaudatori ecc.);
- y) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione delle prestazioni;
- z) la **SUBAFFIDATARIA** è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia delle proprie attrezzature e del proprio materiale in cantiere;
- aa) a fornire assistenza al collaudo per le prestazioni affidate;
- bb) ad adempiere alle prescrizioni in materia di Sicurezza contenute all'interno della Convenzione RFI/Italferr e rispettivi allegati;
- cc) a garantire mediante il proprio organico e per tutta la durata dei lavori la presenza costante del personale necessario agli adempimenti previsti nel presente contratto;

ART. 21 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

- a) Disponibilità delle aree nelle quali eseguire le prestazioni da affidare libere da cose ed attrezzature
- b) Postazioni presso il Campo Base Uffici per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 22 – PRESCRIZIONI PER LA QUALITA'

La **SUBAFFIDATARIA**, nella piena consapevolezza che la **AFFIDATARIA** agisce in regime di "Controllo Qualità", dichiara di conoscere ed accettare tali procedure. Inoltre, nel caso in cui il contratto di appalto tra la **AFFIDATARIA** e la **COMMITTENTE** preveda ulteriori e diverse procedure di controllo qualità, dopo averne presa visione e conoscenza, la **SUBAFFIDATARIA** si impegna e si obbliga altresì a rispettare dette procedure.

Pertanto, la **SUBAFFIDATARIA** si impegna sin d'ora a fornire la massima assistenza alla **AFFIDATARIA** per la compilazione delle schede di controllo che quest'ultima è tenuta a compilare, relative alle prestazioni affidate con il presente contratto.

Nel caso in cui, in seguito al Controllo Qualità, dovessero essere riscontrate delle Non Conformità nelle prestazioni di competenza della **SUBAFFIDATARIA**, quest'ultima dovrà risolvere, entro i termini assegnati dalla **AFFIDATARIA** ed a propria cura e spese le riscontrate non conformità, senza peraltro poter chiedere né indennizzi, né proroghe dei tempi di esecuzione alla **AFFIDATARIA**.

La formale contestazione di Non Conformità, la cui responsabilità sia riconducibile alla **SUBAFFIDATARIA**, comporterà sia la temporanea non contabilizzazione della lavorazione non conforme che l'applicazione di una trattenuta, commisurata al costo dell'entità della contestazione la cui valutazione cautelativa sarà effettuata dalla **AFFIDATARIA**, sul primo S.I.L. utile, con possibilità di recupero contabile della somma, da parte della **SUBAFFIDATARIA**, ad avvenuta risoluzione. A fini cautelativi, fino ad avvenuta risoluzione della Non Conformità segnalata, la **AFFIDATARIA** potrà procedere al blocco di tutti i pagamenti in favore della **SUBAFFIDATARIA**.

Qualora la **SUBAFFIDATARIA** non provveda alla risoluzione della Non Conformità eccepita entro i termini assegnati, la **AFFIDATARIA** potrà eseguire in proprio o per mezzo di terzi tutto quanto necessario a rendere conformi le prestazioni, addebitando tutti i relativi costi alla **SUBAFFIDATARIA**. Tali costi potranno essere trattenuti dalla **AFFIDATARIA** sugli importi eventualmente ancora dovuti alla **SUBAFFIDATARIA** oppure essere oggetto di specifica fattura che la **AFFIDATARIA** emetterà nei confronti della **SUBAFFIDATARIA**.

La **SUBAFFIDATARIA**, infine, si rende sin d'ora disponibile a consentire che il **COMMITTENTE** e/o la Direzione Lavori effettuino delle verifiche ispettive presso le proprie sedi/stabilimenti volte ad accertare la conformità dei materiali/prestazioni/organizzazione alle prescrizioni legislative e/o contrattuali.

ART. 23 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

La **SUBAFFIDATARIA** si impegna ed obbliga ad osservare tutte le misure nonché ad ottemperare e far ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da disposizioni normative, regolamentari, contrattuali vigenti, inerenti alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi compreso ma non solo il D. Lgs. 81/2008. La **SUBAFFIDATARIA**, inoltre, tra l'altro si impegna, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e di ogni altro soggetto presente in cantiere: a far rispettare ai lavoratori tutte le norme vigenti e che verranno emanate in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche, delle disposizioni dei piani di sicurezza; a far operare nell'ambito del presente Appalto esclusivamente personale debitamente formato, informato e addestrato; ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte della **AFFIDATARIA**. In particolare, dovrà predisporre e trasmettere alla **AFFIDATARIA** - prima dell'inizio delle prestazioni e a norma del D. Lgs. n° 81/2008 - il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), redatto ai sensi del D.P.R. n. 22 del 2003, il quale il quale dovrà garantire i contenuti minimi di cui all'Allegato XV e che dovrà essere modificato e integrato ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire nei suoi contenuti.

La **SUBAFFIDATARIA** dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, che sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante del presente contratto; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà impiegato nelle prestazioni oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga, inoltre, ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).

La **AFFIDATARIA** dichiara che il P.S.C. è completo e adeguato alle prestazioni da eseguire, anche per quanto attiene ai costi della sicurezza ivi indicati e pattuiti all'articolo 4 del presente contratto, e dichiara di non avere pertanto riserve di alcun tipo a tale proposito.

Parimenti la **SUBAFFIDATARIA** deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dalla **AFFIDATARIA** compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

La **AFFIDATARIA** resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza delle prestazioni commesse con il presente contratto, che farà capo, quindi, alla sola **SUBAFFIDATARIA**.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, la **SUBAFFIDATARIA** darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

La **SUBAFFIDATARIA** prende atto che la **AFFIDATARIA** ha adottato al proprio interno un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001. Al fine di armonizzare le procedure di gestione ambientale della **AFFIDATARIA**, la **SUBAFFIDATARIA** deve fornire, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, una descrizione delle proprie attività lavorative mettendo in evidenza le possibili ripercussioni ambientali:

1. analisi dei rischi ambientali possibili;
2. materiali impiegati;
3. macchinari e strumenti di lavoro impiegati nel corso delle prestazioni;
4. piano di esecuzione delle prestazioni;

5. tipologia di rifiuti prodotti;
6. modalità di stoccaggio dei rifiuti e del successivo smaltimento.

La **SUBAFFIDATARIA** dovrà rendere la prestazione di cui al contratto nel rispetto ed in conformità alla normativa ambientale vigente.

La **SUBAFFIDATARIA** metterà in atto ogni procedura atta a contenere i possibili rischi ambientali, derivanti dalle proprie attività; pertanto, sarà a proprio carico ogni onere per porre le necessarie ed opportune precauzioni e attività gestionali della commessa al fine di garantire un alto livello di tutela ambientale.

La **SUBAFFIDATARIA** si impegna fin da subito ad adoperarsi nel caso in cui, a seguito di sopralluogo di enti terzi o dell'Ente Appaltante, dovessero essere impartiti particolari accorgimenti operativi al fine di contenere eventuali altri rischi ambientali, in tale evenienza, con la **AFFIDATARIA**, saranno concordati eventuali maggiori oneri. Costituisce specifico obbligo della **SUBAFFIDATARIA**, da ritenersi integralmente compreso e compensato nel corrispettivo di Contratto, la gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazione in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità; pertanto, la **SUBAFFIDATARIA** dovrà recuperare i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti, nell'osservanza delle normative in vigore e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e/o dalla **AFFIDATARIA**.

ART. 25 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVERSITA' ED INCLUSIONE

Nel rispetto dei principi della norma ISO 30145, la **SUBAFFIDATARIA** si impegna ed obbliga:

- a garantire la tutela dei diritti, la salute, e la sicurezza dei lavoratori;
- a contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell'accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
- ad applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

ART. 26 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte della **AFFIDATARIA** ai sensi dell'art. 28 o 29 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, la **SUBAFFIDATARIA** rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto.

Nel caso di rilascio del cantiere da parte della **SUBAFFIDATARIA** per le motivazioni di cui sopra, la **AFFIDATARIA** si fa carico della custodia delle prestazioni eseguite, previo verbale redatto in contraddittorio, autorizzando la **SUBAFFIDATARIA** al ritiro dei materiali ed attrezzature in giacenza nel magazzino di cantiere.

ART. 27 – DANNI

La **SUBAFFIDATARIA** assume la responsabilità delle prestazioni eseguite fino al collaudo amministrativo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La **SUBAFFIDATARIA** è responsabile dei danni causati, a seguito delle attività affidate con il presente contratto, essendo cosciente delle prestazioni da eseguirsi.

La responsabilità della **SUBAFFIDATARIA** per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla **AFFIDATARIA**, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. La **SUBAFFIDATARIA** dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La **SUBAFFIDATARIA** prende atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici dal D.to L.vo 159/2011, pertanto, la **SUBAFFIDATARIA** s'impegna, ad ottemperare nei confronti della **AFFIDATARIA** a tutti gli adempimenti a cui questa è tenuta in virtù del D.to L.vo 159/2011 e s.m.i.



Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà della **AFFIDATARIA** di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione alla **SUBAFFIDATARIA** ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando la **SUBAFFIDATARIA** si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza della **SUBAFFIDATARIA** o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento delle prestazioni non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando la **SUBAFFIDATARIA**, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora il **COMMITTENTE** revochi il gradimento al presente ordine.
- e) qualora, in caso di affidamento d'urgenza del presente ordine, in capo alla **SUBAFFIDATARIA** sia emessa, successivamente alla stipula del presente contratto, interdittiva come prevista dall'art 92 c.4 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- f) nel caso in cui le eventuali cosiddette "informazioni atipiche" (art 92 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.) diano i medesimi effetti interdittivi previsti dal comma 4 dell'art 92 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- g) se, in seguito a verifiche antimafia, eseguite nei modi previsti all' art 92 del D.lgs 159/2011 e s.m.i., dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella **SUBAFFIDATARIA**;
- h) in caso di grave e reiterato inadempimento in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- i) la **AFFIDATARIA** potrà risolvere automaticamente il contratto qualora le transazioni connesse al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione spetterà alla **SUBAFFIDATARIA** soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la **AFFIDATARIA** dovesse subire per il completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento o alla negligenza della **SUBAFFIDATARIA**.

Se la risoluzione di diritto del contratto avviene per una delle ragioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) alla **SUBAFFIDATARIA** sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del presente contratto, salvo il maggior danno.

All'atto della risoluzione la **SUBAFFIDATARIA** è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna delle prestazioni e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 29 – RECESSO DEL CONTRATTO

È facoltà della **AFFIDATARIA** di recedere dal presente contratto a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, con diritto della **SUBAFFIDATARIA** a pretendere il pagamento delle sole prestazioni eseguite e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 30 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse, ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Catania, composto da tre arbitri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante designazione ad opera del presidente dell'ANCE Nazionale; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC, l'arbitro sarà designato dal Presidente dell'ANCE Nazionale su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà nelle forme dell'arbitrato rituale secondo la normativa di diritto applicabile.

Ognuna delle parti si farà carico delle spese ed onorari relativi all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese ed onorari relativi al terzo arbitro salva ogni diversa statuizione che potrà decidere il costituendo collegio arbitrale. Nell'emettendo lodo il Collegio potrà determinare di addebitare alla parte soccombente tutti i costi di giudizio, nella misura ritenuta opportuna. Per ogni questione di competenza esclusiva del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente il Tribunale di Catania.



ART. 31 – CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte del **COMMITTENTE**, anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, per quanto prevista e/o necessaria, con espresso divieto per la **SUBAFFIDATARIA** di avviare le prestazioni fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione (se prevista e necessaria) per qualsiasi motivo venisse negata o revocata per colpa grave della **SUBAFFIDATARIA**, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione della **AFFIDATARIA** e senza che la **SUBAFFIDATARIA** possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

ART. 32 – RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART.33 – MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

La **SUBAFFIDATARIA** è a conoscenza che la **AFFIDATARIA** adotta ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto e che dichiara di aver compreso.

La **SUBAFFIDATARIA** aderisce ai principi dei succitati Modelli di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e s.m.i. come riportate nei predetti Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La **SUBAFFIDATARIA** impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dai Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla compagine sociale della **AFFIDATARIA** ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale che darà diritto alla **AFFIDATARIA** di dichiarare la risoluzione immediata di diritto del presente contratto.

La **SUBAFFIDATARIA** manleva fin d'ora la **AFFIDATARIA** da eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della **SUBAFFIDATARIA** o di suoi eventuali collaboratori.

La **AFFIDATARIA** ha, altresì, adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, consultabile al seguente link <https://www.cosedilspa.com/whistleblowing/> e ha istituito dei canali di segnalazione interna ad hoc per effettuare le segnalazioni, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

ART. 34 – DICHIARAZIONI DELLA SUBAFFIDATARIA

Nel rispetto dei principi della norma ISO 37001, la **SUBAFFIDATARIA** dichiara:

- per la propria rappresentanza legale, per i propri direttori tecnici e procuratori, come anche per i rispettivi familiari, che gli stessi soggetti non hanno in passato ricoperto il ruolo di Pubblici Ufficiali (in caso contrario, specificare il nome della persona che ricopre la carica, la posizione e il grado ricoperto, l'ente pubblico di riferimento, se hanno operato, operano attualmente o è prevedibile che operino in funzione del ruolo, in attività in cui la **AFFIDATARIA** abbia un interesse concreto e rilevante;
- che la propria rappresentanza legale, i propri direttori tecnici e procuratori non hanno rapporti di parentela o affinità con esponenti di vertice di società, consorzi, fondazioni o associazioni che svolgono attività professionale e d'impresa in contesti in cui la **AFFIDATARIA** abbia un interesse concreto e rilevante (in caso contrario, specificare il nome della persona che ricopre la carica, il ruolo ricoperto e la società/consorzio/fondazione o associazione di riferimento);
- che la propria rappresentanza legale, i propri direttori tecnici e procuratori non sono stati sospesi dalla facoltà di contrattare in qualunque forma, sottoposti a indagini o rinviati a giudizio o condannati per condotte penalmente rilevanti, o sottoposti a qualche accusa di frode, falsa dichiarazione, concussione, corruzione, evasione fiscale o altre attività collegate con condanna passata in giudicato (in caso contrario, indicare i dettagli e lo stato dell'evento/procedimento);
- di conformarsi a tutti i requisiti della Norma ISO 37001;



- di vietare ogni forma di corruzione adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti della stessa.

Nel rispetto dei principi della norma SA8000, la **SUBAFFIDATARIA** dichiara:

- di condividere l'importanza di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e di favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali e dei diritti umani;
- di impegnarsi a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, la normativa vigente nazionale, le convenzioni e le raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l'ILO International Labour Organization e l'ONU - United Nations Organization, che disciplinano i seguenti requisiti dello standard SA 8000:
- tutela dei diritti, la salute, e la sicurezza dei lavoratori con azioni sia preventive che correttive;
- impegno in materia di responsabilità sociale attraverso l'applicazione e la divulgazione dei principi etici ed il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti;
- crescita e sviluppo professionale delle donne nel quadro organizzativo aziendale;
- favorire la continuità dei collaboratori mediante contratti di lavoro a maggiore stabilizzazione;
- inutilizzo del lavoro infantile o lavoro obbligato;
- rispetto della libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- contrasto di ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell'accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
- applicazione in modo completo ed imparziale del contratto collettivo nazionale di lavoro tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- garanzia della tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate.

La **SUBAFFIDATARIA**, inoltre, dichiara di impegnarsi a rispettare e a far rispettare all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano la ISO 39001.

Nel rispetto dei principi della norma UNI PDR 125, la **SUBAFFIDATARIA** si impegna ed obbliga al rispetto della predetta norma in termini di assunzione, gestione della carriera, equità salariale, genitorialità e cura, conciliazione dei tempi vita – lavoro, prevenzione abusi e molestie.

ART. 35 – VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tasso fisso ai sensi della vigente normativa.

L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dalla **SUBAFFIDATARIA** nei confronti della **AFFIDATARIA**, sarà a carico di questa ultima.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

ART.36 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Con la sottoscrizione del presente contratto, la **SUBAFFIDATARIA** si obbliga sin d'ora a rispettare tutto quanto previsto nel redigendo Protocollo di Legalità relativo all'appalto avente ad oggetto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del "Bypass Ferroviario di Augusta sulla tratta Catania - Siracusa", volto al contrasto preventivo dell'infiltrazione mafiosa nei cantieri, avendo la **SUBAFFIDATARIA** piena conoscenza del richiamato modello, le cui previsioni sono da intendersi integralmente richiamate e trascritte nel presente contratto, ivi incluse quelle relative agli obblighi ed alle eventuali sanzioni per violazioni ai medesimi obblighi.

Fermo restando quanto sopra, senza che ciò possa costituire in alcun modo limitazione all'applicazione di tutto quanto previsto nel sopra richiamato modello di Protocollo di Legalità, nelle more della formalizzazione del Protocollo di Legalità secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n. 62/2020, la **SUBAFFIDATARIA** si obbliga altresì a rispettare, per quanto compatibile, il c.d.



"Protocollo Alfano", sottoscritto in data 14.11.2016 e stipulato tra tutte le Prefettura della Regione Sicilia, ANAS S.p.A. ed il Ministero degli Interni, assumendo sin d'ora l'obbligo di sottoscrivere, senza possibilità di apporre riserva alcuna, il formalizzando Protocollo di Legalità secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n. 62/2020.

In osservanza e attuazione di quanto sopra stabilito nell'ambito del Protocollo di Legalità relativo all'appalto avente ad oggetto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del "Bypass Ferroviario di Augusta sulla tratta Catania - Siracusa", secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n. 62/2020 "Accordi di legalità, la **SUBAFFIDATARIA** si obbliga al rispetto delle clausole di seguito riportate:

- La **SUBAFFIDATARIA** si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita di dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo a risoluzione espressa dell'affidamento di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319-quater, comma 1, c.p.;
- La **SUBAFFIDATARIA** accetta che la **AFFIDATARIA** possa ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti del titolare/legale rappresentante, dei componenti della propria compagine sociale o dei dirigenti della **SUBAFFIDATARIA**, con funzioni specifiche relative all'affidamento e/o alla esecuzione del addendum, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p., in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.
- La **SUBAFFIDATARIA** si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altre utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del addendum di affidamento e dei subcontratti ad esso derivati. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare il soggetto aggiudicatore.
- La **SUBAFFIDATARIA** si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di Legalità relativo all'appalto avente ad oggetto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del "Bypass Ferroviario di Augusta sulla tratta Catania - Siracusa", redigendo secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n. 62/2020 "Accordi di legalità" che sarà sottoscritto tra la Prefettura-UTG di Catania e dal soggetto aggiudicatore e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.
- Fermo restando quanto già previsto nel presente addendum, la **SUBAFFIDATARIA** accetta altresì espressamente che la accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni di crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario
- La **SUBAFFIDATARIA** dovrà comprovare, su richiesta dell'**AFFIDATARIA**, l'avvenuta iscrizione presso apposito elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della stessa società, nonché nei confronti di ogni subfornitore appartenente a tutto il processo di filiera. Nel caso in cui la **SUBAFFIDATARIA** risulti ancora non iscritta in White List ma inserita nell'elenco dei richiedenti iscrizione, la **COMMITTENTE** provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia.

La **SUBAFFIDATARIA**, a propria volta, assume l'impegno di inserire le clausole di cui ai precedenti commi in tutti i subcontratti che andrà a stipulare con i soggetti coinvolti, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'opera.



La **SUBAFFIDATARIA** è pienamente consapevole del sistema sanzionatorio previsto nel Protocollo di Legalità relativo all'appalto avente ad oggetto "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del "Bypass Ferroviario di Augusta sulla tratta Catania - Siracusa"", in caso di violazione agli obblighi di cui ai precedenti punti.

Art. 37- ULTERIORI PROTOCOLLI

Con la sottoscrizione del presente contratto la **SUBAFFIDATARIA** accetta sin d'ora ed eventualmente si obbliga ad accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, i seguenti accordi e/o protocolli applicabili alla commessa, per quanto applicabili alle prestazioni oggetto del presente contratto:

- Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27.05.2022 tra i Commissari Straordinari governativi e le Organizzazioni Sindacali.

Inoltre, la **SUBAFFIDATARIA** si obbliga a rispettare i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per la

SUBAFFIDATARIA stessa:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, la **SUBAFFIDATARIA** concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica") e successive modificazioni intervenute.

La **SUBAFFIDATARIA** è altresì responsabile, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, per il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC.

ART. 38- PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO

La **SUBAFFIDATARIA** dichiara di essere edotto che, relativamente al contratto principale identificato con CIG B222012D5B e CUP J51B21001950006 sottoscrivendo Protocollo di Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari in conformità della delibera CIPE 15/2015 di cui all'art.14 ter tra R.F.I. S.p.A. e l'Appaltatore. La **SUBAFFIDATARIA** si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto dal citato Protocollo, che viene sottoscritto per accettazione ed allegato al presente contratto, e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Il **SUBAFFIDATARIA** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. laddove non contrastino con quanto previsto dal monitoraggio finanziario definito dal Protocollo Operativo sottoscritto da R.F.I. S.p.A. e l'appaltatore allegato al presente contratto di cui fa parte integrante.

Per quanto definito dal precedente comma, il presente affidamento soggiace ad un ulteriore regime, rispetto a quanto previsto dalla citata L. 136/2010, che prevede specificatamente che:

- Ogni operatore economico facente parte della filiera utilizzi uno o più conti correnti, bancari o postali, dedicati in via esclusiva alla commessa mediante il deposito, presso il proprio intermediario finanziario, della lettera di manleva (allegata al presente contratto);
- Su ciascun bonifico sia riportata la stringa //MIP/CUPcausaleMGO/IBAN del conto corrente addebitato che evidenzia: Il CUP dell'intervento, la causale MGO (di cui all'allegato 1 del Protocollo Operativo), il codice IBAN del conto addebitato.

I conti correnti dedicati in via esclusiva dovranno essere utilizzati per effettuare o ricevere tutti i movimenti finanziari relativi all'opera. La **SUBAFFIDATARIA** si obbliga ad aprire uno o più conti correnti dedicati esclusivi entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'opera, ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera stessa eventuali conti già attivati, e a trasmettere all'**AFFIDATARIA** ed R.F.I. S.p.A., per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del

conto e le generalità delle persone autorizzate ad operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

La **SUBAFFIDATARIA** si impegna a cambiare il conto dedicato in via esclusiva solo dopo aver inviato specifica comunicazione al COMMITTENTE e ad R.F.I. S.p.A., con l'indicazione del nuovo IBAN e le date di attivazione del nuovo conto.

A transazioni finanziarie interamente ultimate, il **SUBAFFIDATARIA** si impegna a chiudere il conto corrente dedicato in via esclusiva depositando la dichiarazione di chiusura manleva (allegata al presente contratto) presso l'istituto di credito dove si era accesso il conto stesso e ne da comunicazione immediata all'**AFFIDATARIA** e ad R.F.I. S.p.A. per le conseguenti comunicazioni al DIPE.

La **SUBAFFIDATARIA** si impegna ad inserire, a pena di nullità, negli eventuali contratti di sub-affidamento i contenuti del presente articolo e richiedere l'adempimento a loro volta di tutte le disposizioni ivi previste.

La **SUBAFFIDATARIA** si impegna a sottoscrivere per adesione il Protocollo Operativo (allegato al presente contratto e di cui è parte integrante) e ad accettarne integralmente le previsioni con particolare riferimento al sistema sanzionatorio.

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Protocollo Operativo, la **SUBAFFIDATARIA** si impegna, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a trasmettere all'**AFFIDATARIA** copia del modello "inizio manleva" con sottoscrizione del proprio Istituto di credito.

Inoltre, la **SUBAFFIDATARIA**, si impegna, entro 7 giorni dalla conclusione delle prestazioni oggetto del presente contratto, a trasmettere all'**AFFIDATARIA** copia del modello "fine manleva" con sottoscrizione del proprio Istituto di credito.

ART. 39 – ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati, formano comunque parte integrante del presente contratto essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

- Certificato della C.C.I.A.A. attestante i poteri di chi sottoscrive per conto della **SUBAFFIDATARIA**;
- DURC con esito regolare in corso di validità;
- fac simile di modello dichiarazione di responsabilità circa la corresponsione al proprio personale impiegato nel contratto di appalto di una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore (modello A);
- Cronoprogramma delle prestazioni contrattuali;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi
- Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto;
- Il P.O.S. della **SUBAFFIDATARIA**;
- Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario" secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n° 15/2015 "Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014".
- Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27.05.2022 tra i Commissari Straordinari governativi e le Organizzazioni Sindacali.
- Schema di Protocollo di Legalità relativo all'appalto, redigendo secondo il modello di cui alla Delibera CIPE n. 62/2020
- Modello di inizio Manleva
- Modello di fine Manleva
- Convenzione RFI/Italferr ed allegati

Nonché:

- Tutti gli ulteriori documenti compresi nell'allegato XVII del D. Lgs. N°81/2008;
- La dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale applicato;
- Dichiarazione di presa visione e accettazione del PSC;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla informativa ex art. 10 D.P.R. n. 252/98

ART. 40 – AGGIUNTE O DEROGHE

Con riferimento all' ART. 6 si precisa che la contabilizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà riconosciuta "a misura" a compensazione mensile e a frazione di essa, in base alle giornate effettivamente eseguite durante il periodo di riferimento.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

Santa Venerina (CT), il 17/07/2026

AFFIDATARIA
COSEDIL S.p.A.
Il Procuratore
Geom. Luigi Bruno

SUBAFFIDATARIA

La **SUBAFFIDATARIA** dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 2 (Oggetto)
Art. 3 (Osservanza norme regolanti appalto principale)
Art. 4 (Importo del contratto)

Art. 5 (Elenco dei prezzi)
Art. 6 (Contabilizzazione)
Art. 7 (Pagamenti)
Art. 8 (Durc di congruità)
Art. 10 (Garanzie)
Art. 11 (Revisione prezzi)
Art. 14 (Tempi di esecuzione)
Art. 15 (Penalità)
Art. 17 (Sospensione delle prestazioni)

Art. 18 (Divieto di subappalto, cessione del credito e di patti di riservato dominio)
Art. 19 (Variazioni e modifiche)

Art. 21 (Oneri a carico della **AFFIDATARIA**)
Art. 22 (Prescrizioni per la qualità)

Art. 23 (Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro)
Art. 24 (Disposizioni in materia ambientale)
Art. 25 (Disposizioni in materia di diversità ed inclusione)
Art. 27 (Danni)
Art. 28 (Risoluzione del contratto)
Art. 29 (Recesso del contratto)
Art. 30 (Clausola compromissoria)

Art. 31 (Clausola sospensiva)
Art. 33 (Modello Organizzativo E Codice Etico)
Art. 34 - Dichiarazioni della **SUBAFFIDATARIA**

Art. 36 (Protocollo di legalità)
Art. 37 (Ulteriori disposizioni)
Art. 38 (Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario)
Art. 39 (Allegati)
Art. 40 (Aggiunte o Deroche)

Art. 20 (Oneri a carico della **SUBAFFIDATARIA**)

Santa Venerina (CT), il 17/07/2026

AFFIDATARIA
COSEDIL S.p.A.
Il Procuratore
Geom. Luigi Bruno

SUBAFFIDATARIA
Ing. Giovanni Chiovetta
INGEGNERE CHIOVETTA S.a.s
Via Barresi n°1 - 94010 Cerami (EN)
P.IVA 01295280869

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali "GDPR" e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista dall'art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.

Santa Venerina (CT), il 17/07/2026

AFFIDATARIA
COSEDIL S.p.A.
Il Procuratore
Geom. Luigi Bruno

SUBAFFIDATARIA
Ing. Giovanni Chiovetta
INGEGNERE CHIOVETTA S.a.s
Via Barresi n°1 - 94010 Cerami (EN)
P.IVA 01295280869

